

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Mã thủ tục	2.000752
Số quyết định	966/QĐ-BVHTTDL
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực	Bản quyền tác giả
Đối tượng thực hiện	Hợp tác xã, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất hoặc hư hỏng;
- Chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
- Chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho đại diện hợp pháp tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
- Chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thông qua uỷ quyền cho tổ chức dịch vụ đại diện quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống điện tử về việc tạm dừng xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi có văn bản thụ lý vụ việc tranh chấp của Tòa án, Trọng tài hoặc văn bản thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng về việc đang thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm hoặc đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm dừng cho đến khi có quyết định hoặc phán quyết có hiệu lực thi hành hoặc cho đến khi hết thời hạn giải quyết hồ sơ, tùy theo thời hạn nào ngắn hơn. Hết thời hạn tạm dừng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục giải quyết hoặc trả hồ sơ theo quy định và thông báo cho tổ chức, cá nhân.
- Từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và trả hồ sơ, thông báo bằng văn bản trong các trường hợp sau:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không hư hỏng tới mức phải tiến hành cấp lại;
 - ☐ + Phát hiện tác phẩm có hình thức hoặc nội dung: Vi phạm các quy định của Hiến pháp, pháp luật; chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật;
 - ☐ + Phát hiện tác phẩm đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài;
 - + Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ hợp lệ hoặc hồ sơ đã nộp lại vẫn không hợp lệ.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Bản sao của bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Trường hợp nộp hồ sơ dưới dạng bản giấy thì nộp 02 bản sao tương ứng		1 bản sao
Văn bản uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người		1 bản chính

được ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải ghi cụ thể thông tin liên hệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; tên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền. Trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền đều là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; các trường hợp còn lại, văn bản ủy quyền phải thể hiện việc thỏa thuận thống nhất ý chí của các bên		
Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BVHTTDL ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)		1 bản chính
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị rách nát, hư hỏng kèm bản sao tác phẩm đã được đóng dấu, ghi số		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	15 ngày làm việc	100.000 VNĐ, 150.000 VNĐ, 250.000 VNĐ	- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
Trực tiếp	15 ngày làm việc	100.000 VNĐ, 150.000 VNĐ, 250.000 VNĐ	- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

			p lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	15 ngày làm việc	100.000 VNĐ, 150.000 VNĐ, 250.000 VNĐ	- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

			, - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thực hiện trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan	134/2026/NĐ-CP
Thông tư số 08/2026/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan	08/2026/TT-BVHTTDL
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ	131/2025/QH15
07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ	07/2022/QH15
Thông tư 211/2016/TT-BTC	211/2016/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Mã: KQ.G16.000006

TỪ KHÓA

MÔ TẢ